

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 환매특약 등기된 담보물건에 대한 적극적인 업무처리로 채권회수 수익 제고
2. 소관부점 : 충북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

충북지역본부 채권관리팀 임영환 차장(4급)은 2019. 8. 1.부터 2021. 1. 31.까지 담보부채권 회수 및 관리 업무를 수행한 바 있다.

나. 업무 처리 경과

2019. 12. 13. 인수한 담보부채권 ■■■은행 2019-XXX(채무자 (주)○○○○○○)의 담보물건 ‘충청북도 △△군 □□면 ◇◇리 산○○-○외 4필지’ (면적 합계 70,909㎡)의 등기사항증명서에는 2012. 12. 31.자 환매특약부 매매¹⁾ 등기(이하 “환매특약 등기”라 한다)가 되어 있었고, 해당 담보부채권의 담보물건에 대해 양도 금융회사가 신청한 경매사건(○○지법 2019 타정◇◇◇◇◇)이 2019. 10. 8. 개시결정된 상태로 인수되었다.

1) ‘충청북도 △△군 □□면 ◇◇리 산○○-○’ 소유권 이전 내역

소유권 이전일	2012. 12. 31.	2017. 1. 19.	공사 근저당권 설정일(채권최고액)
소유자	주식회사 □□□□□	주식회사 ○○○○○○	2017. 1. 19.(2,880백만 원)
등기원인	환매특약부 매매	임의경매로 인한 매각	2017. 9. 20.(420백만 원)

위 직원은 본 담보부채권 채무금액이 상당하고 경매절차가 진행되고 있는 상태여서 채권회수 방법을 신속히 확정하여 집중할 필요가 있다고 판단하고, 우선적으로 채무자에게 채무부담액 총 2,564백만 원을 60개월에 걸쳐 분할상환(월 상환액 42백만 원)하는 내용의 채무조정안을 제시하였으나 채무자는 월 상환액을 납부하기가 현실적으로 어렵다는 이유로 채무조정 제안을 거절하였다.

이에 따라, 위 직원은 경매를 통한 강제회수에 집중하기로 하였는데, 본 건 담보물건 등기사항증명서에 2012. 12. 31.자 기재된 환매특약 등기는 경매 절차에서 잠재적 매수희망자가 환매에 대한 우려 등으로 입찰하지 않거나 저가 입찰하는 결과를 초래할 수 있는 부정적 요인이라고 판단하고

양도 금융회사인 ■■은행 앞으로는 채권양도양수계약서²⁾에 따른 환매 가능 여부를 검토함과 동시에, 내부적으로는 환매특약 등기에 따른 권리 행사의 제척기간 및 등기 말소 가능 여부 등에 대한 법률 질의(2020. 6. 1. 이메일 질의)를 하였으며, 질의에 대한 답변³⁾을 받은 결과 환매특약 등기에 따른 권리 행사의 제척기간은 5년으로 해당 담보물건의

2) 제3조(양도·양수 제외채권) 4.이전대상 담보권 보다 선행된 가처분·가등기·예고등기 등 처분에 제한이 있는 채권

제16조(채권별 계약의 해제) “양도인”이 본 계약 제2조, 제3조를 위반하여 대상채권을 선정한 경우

3) ① 경매 진행 가능 : 선순위의 환매특약등기가 경료되어 있으나 5년의 환매기간이 도과한 것으로 보이며, 환매권은 제척기간 도과로 당연히 소멸하며, 환매기간 내에 환매권을 행사하더라도 환매에 의한 소유권이전등기까지 마치지 아니하면 환매권은 소멸한다(대법원1990.12.26.선고 90다카16914 판결)

② 등기말소 촉탁 : 환매특약등기 말소신청은 원칙적으로 매수인 □□□□□와 환매권자인 ○○○○○가 공동으로 하여야 함. 다만 등기선례에 의하면 ‘환매등기를 경료한 후 등기된 환매기간이 경과한 경우 등에는 환매권자와 현재 등기부상 소유 명의인 공동으로 환매 등기의 말소등기를 신청할 수 있다. 만약 등기의무자가 협조하지 않는 경우에는 환매 특약등기 말소등기청구소송 판결문을 구하여 말소등기 신청을 하여야 함

경우 이미 제척기간이 도과되었고, 현재 소유자와 환매권자의 명의로 말소 신청이 가능하다는 사실을 확인하였다.

따라서, 위 직원은 저가낙찰 등의 위험요소인 환매특약 등기를 말소한 후 경매를 진행하는 것이 타당하다고 판단하여 관련자를 설득하였는데, 현 소유자이자 채무자인 (주)○○○○○○○은 당초 등기말소에 대한 동의 요청에 부정적인 입장이었으나 위 담당자가 환매권 행사기간이 이미 도과되었고 저가낙찰 시 채무자의 손해로 연결된다는 내용 등으로 지속 설득하여 동의를 얻어냈으며, 환매권자인 지방자치단체(△△군청, ▽▽도청)에도 수차례 방문하여 환매권 행사 제척기간 도과 사실을 알리고 협조를 얻어내 별도의 소송절차 없이 강제회수를 진행할 수 있게 되었다.

이후 양측의 협조(말소등기촉탁서류 직인 날인 등)로 2020. 7. 8. 환매특약 등기 말소 촉탁을 관할 등기소에 신청하였고 환매특약 입증서류 제출 등 보정명령으로 실제 등기 말소까지는 일정 기간이 소요될 것으로 예상하고, 기존 경매공고문에 환매특약 등기 사항이 기재된 채 진행되는 것을 막기 위해 2020. 7. 16. 경매집행 법원에 매각기일 연기신청을 하였으며

그 결과, 2020. 7. 8. 담보물건 등기사항증명서의 환매특약 등기가 말소되었고, 이후 경매집행 법원에 [표]와 같이 경매공고문의 내용 중 환매특약 등기 관련 내용을 삭제하도록 요청하였으며, 이에 따라 경매물건에 대한 주요한 변경을 원인으로 기존 2차 매각기일까지 진행되었던 경매절차도 새로운 매각으로 1차 매각기일부터 다시 시작하게 되어 2021. 8. 21. 4차 매각기일⁴⁾에 25억 원으로 낙찰되는 성과를 이루었다.

[표] 법원 경매공고 변경 내역

구분	내용
기존	일괄매각. 1~5번 목록은 2010. 4. 16.자 △△군 고시(제2010-20호)로 제2종지구단위계획 구역으로 지정고시되어 일단의 공업용지 조성 중에 공사 중단된 이행지 상태로 추후 계획 변경 가능성 등이 있음. 1~5번 목록 ◎◎북도에서 공공용지의 협의취득 또는 매입으로 전 소유자에 환매특약부 매매로 매각하여 환매특약등기 있음. 계단식으로 각 계단별 평탄작업은 되어 있음. 지구단위계획구역은 본건 토지 1~4번과 5번 토지 중 일부...(이하 생략)
변경	일괄매각. 1~5번 목록은 2010. 4. 16.자 △△군 고시(제2010-20호)로 제2종지구단위계획 구역으로 지정고시되어 일단의 공업용지 조성 중에 공사 중단된 이행지 상태로 추후 계획 변경 가능성 등이 있음. <삭 제> 계단식으로 각 계단별 평탄작업은 되어 있음. 지구단위 계획구역은 본건 토지 1~4번과 5번 토지 중 일부...(이하 생략)

다. 실적 또는 성과

위 직원이 위와 같이 담보부채권의 담보물건 등기사항증명서 상 환매특약 등기에 대한 적극적인 말소 노력을 한 결과, 본 채권 매입 대금인 18.7억 원 대비 약 132%인 24.8억 원의 회수가 가능하여 충북 지역본부의 사업목표 달성은 물론 공사의 수익 제고에도 기여하였다.

4. 조치할 사항

충북지역본부 본부장은 담보물건 환매특약 등기 말소 등 담보부 채권을 적극적으로 관리하여 고액 담보부채권의 회수 실적을 제고한 채권관리팀 임영환 차장(4급)을 격려하고, 해당 업무 사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)

4) 매각기일 변경 및 기일 결과 내용

회차	최초 매각기일 내역			새매각기일 내역		
	매각기일	최저매각가	결과	매각기일	최저매각가	결과

“기재 생략”